



PUTUSAN

Nomor 908/Pid.B/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Bambang Sumantri**
Tempat Lahir : Bekiun
Umur / tgl. Lahir : 51 Tahun / 18 Juni 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Purwosari Gang Hiligeo I No. 91, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Becak
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 04 Juni 2025 sampai dengan tanggal 03 Juli 2025;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Andi Ardianto, S.H., CPM, Arif Azhari, S.H, Dede Syahputra Saragih, S.H, Robby Syahputra, S.H, Teja Prayogi, S.H, para Advokat/Penasihat Hukum dari kantor Ardianto Corporate Law Office yang berkantor di alamat Jl.Eka Suka 8/Jl.Eka Rasmi (komplek Bity Heaven), Kecamatan Medan Johor kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 mei 2025 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 20 Putusan Pidana Nomor 908/Pid.B/2025/PN Mdn



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 908/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 4 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 6 Agustus 2025, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUMANTRI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG SUMANTRI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa secara tertulis yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan seusai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rasa keadilan,

Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor 908/Pid.B/2025/PN Mdn



akhirnya kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

Maka mengingat hal-hal tersebut diatas kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk:

1. Menyatakan melepaskan Terdakwa karena adanya alasan pembenaran berupa pembelaan diri nya maupun membela harkat dn martabat istrinya.
2. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka kami mohon gar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya.
3. Menggugurkan dakwaan Pasal 351 ayat (2) dan mempertimbangkan pasal yang lebih ringan (misalnya pasal 351 ayat (1)).
4. Jika dimungkinkan, menjatuhkan pidana bersyarat (pidana percobaan) atau rehabilitasi sosial sesuai dengan prinsip restorative justice.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya sedangkan penasehat hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya secara tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAMBANG SUMANTRI pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2025 bertempat di jalan Purwosari Gang Hiligeo I No. 91 Kelurahan PB. Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat yaitu terhadap saksi korban Hakim Hilmi Harefa dan Totona Arifin Harefa, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 16.00 Wib saat itu saksi korban Hakim Hilmi Harefa bersama saksi korban Totona Arifin



Harefa baru sampai di rumah dan melihat saksi SITI NUR WAHIDA HAREFA menangis kemudian TOTONA ARIFIN HAREFA menanyakan kepada SITI NUR WAHIDA HAREFA "kenapa kau menagis" dan SITI NUR WAHIDA HAREFA mengatakan "saya baru bertengkar dengan Hartati dan Hartati mengancam dengan pisau catter" kemudian HAKIM HILMI HAREFA dan TOTONA ARIFIN HAREFA serta SITI NUR WAHIDA HAREFA mendatangi HARTATI (yang merupakan isteri dari Terdakwa Bambang Sumantri) ke depan rumah Terdakwa lalu HAKIM HILMI HAREFA dan TOTONA ARIFIN HAREFA serta SITI NUR WAHIDA HAREFA bertemu dengan Terdakwa yang sedang memasak peyek kemudian HAKIM HILMI HAREFA bertanya kepada Terdakwa "mana isterimu?" dan Terdakwa menjawab "ada di depan, di dalam rumah kakaknya" lalu HAKIM HILMI HAREFA dan TOTONA ARIFIN HAREFA serta SITI NUR WAHIDA HAREFA mendatangi HARTATI di dalam rumah kakak nya yaitu di jalan Purwosari Gang Hiligeo I Kelurahan PB. Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur lalu terjadi pertengkaran mulut antara TOTONA ARIFIN HAREFA dan HARTATI kemudian pada saat HAKIM HILMI HAREFA dan TOTONA ARIFIN HAREFA serta SITI NUR WAHIDA HAREFA mau pulang dari tempat tersebut, tiba-tiba Hartati mengambil tongkat milik TOTONA ARIFIN HAREFA dan hendak memukulkan tongkat tersebut kepada TOTO?? ARIFIN HAREFA sehingga HAKIM HILMI HAREFA langsung mendorong HARTATI sehingga terjatuh kemudian Terdakwa mendatangi HAKIM HILMI HAREFA dan TOT?? ARIFIN HAREFA serta SITI NUR WAHIDA HAREFA lalu Terdakwa menarik dan mendorong saksi korban tersebut hingga sampai ke depan rumah Terdakwa di jalan Purwosari Gang Hiligeo I No. 91 Kelurahan PB. Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur kemudian Terdakwa langsung mengambil minyak goreng panas penggorengan peyek kemudian Terdakwa langsung menyiram minyak goreng panas tersebut kepada HAKIM HILMI HAREFA dan TOTONA ARIFIN HAREFA;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi korban Hakim Hilmi Harefa mengalami sakit, luka melepuh pada wajah, badan dan kedua tangan sebagaimana dalam Visum Et Repertum an. Hakim Hilmi Harefa dari Rumah Sakit Umum Mitra Medika Medan No. 292/VER/RSMM/IV/2025 tanggal 10 April



2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Atikah Sinaga dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : luka bakar pada wajah, bulla, tampak jaringan dermis
Leher : luka bakar, bulla, tampak jaringan dermis
Dada : Luka bakar pada dada bagian atas hingga leher
Perut : -
Anggota gerak atas : -
Anggota gerak bawah : -
Hasil Pemeriksaan Lab : -
Kesimpulan : Tampak luka bakar pada wajah, leher hingga dada dan kedua lengan akibat cairan panas (+), luka tampak bulla (+), tampak jaringan dasar luka dermis, nyeri.

saksi korban Totona Arifin Harefa mengalami luka melepuh pada bagian wajah badan dan kedua sebagaimana dalam Visum Et Repertum an. Totona Arifin Harefa dari Rumah Sakit Umum Mitra Medika Medan No. 293/VER/RSMM/IV/2025 tanggal 10 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Atikah Sinaga dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : luka bakar, bulla, jaringan mengelupas sampai dermis
Leher : luka bakar, kulit memerah (+)
Dada : Luka bakar pada dada depan (+), bulla, tampak jaringan dermis
Perut : luka bakar pada perut depan
Anggota gerak atas : luka pada kedua lengan tangan kanan kiri, bulla, tampak jaringan dermis (+)
Anggota gerak bawah : -
Hasil Pemeriksaan Lab : -



Kesimpulan : Tampak luka bakar pada seluruh wajah (+), seluruh dada dan perut bagian depan, luka bakar pada kedua tangan, luka tampak bulla (+), tampak jaringan dermis, luka akibat terkena cairan panas.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukumnya telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Siti Nur Wahida Harefa, bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa BAMBANG SUMANTRI terhadap TOTONA ARIFIN HAREFA dan HAKIM HILMI HAREFA.
- Bahwa saksi adalah anak dari TOTONA ARIFIN HAREFA dan kakak dari HAKIM HILMI HAREFA sedangkan Terdakwa BAMBANG SUMANTRI adalah paman saksi.
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap TOTONA ARIFIN HAREFA dan HAKIM HILMI HAREFA dengan menyiramkan 1 (satu) kuah ukuran sedang yang berisi minyak goreng panas yang mengakibatkan saksi korban TOTONA ARIFIN HAREFA dan saksi korban HAKIM HILMI HAREFA mengalami sakit dan luka kulit melepuh pada bagian wajah, badan dan tangan saksi korban tersebut.
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 16.00 Wib saksi mendatangi isteri Terdakwa di jalan Purwosari gang Hiligeo I No. 91 Kelurahan PB Berayan Bengkel Kecamatan Medan Timur dan Terdakwa merupakan tetangga saksi kemudian pada saat saksi sudah berada di depan rumah Terdakwa dan bertemu dengan isteri Terdakwa



yang sedang memotong kacang untuk peyek dengan menggunakan pisau sedangkan Terdakwa sedang menggoreng peyek dengan minyak goreng panas di kuah sedang kemudian saksi mengatakan kepada istri Terdakwa "bi udah ada uang yang bibi pinjam kemarin" kemudian istri Terdakwa mengatakan "belum ada" sehingga saksi dengan istri Terdakwa terjadi pertengkaran mulut kemudian istri Terdakwa membayar hutangnya kepada saksi dan saksi pulang lalu setelah di dalam rumah saksi bertemu dengan ibu saksi dan saksi menangis dan menceritakan bahwa saksi bertengkar mulut dengan istri Terdakwa lalu ibu saksi mendatangi istri Terdakwa dan tidak lama kemudian ibu saksi kembali menemui saksi dan mengatakan bahwa dari keterangan istri Terdakwa, saksi ada utang sama orang bank kemudian saksi kembali mendatangi istri Terdakwa dan saat di depan rumah Terdakwa, saksi bertemu dengan istri Terdakwa kemudian antara saksi dengan istri Terdakwa terjadi pertengkaran mulut dan Terdakwa datang mendekati istri Terdakwa dan ketika itu istri Terdakwa memegang pisau cutter kemudian istri Terdakwa menyuruh saksi pulang sambil menunjukkan / mengacungkan pisau cutter ke arah saksi sehingga saksi pulang dan saat di rumah saksi, saksi menangis dan saksi korban TOTONA ARIFIN HAREFA yang merupakan bapak saksi bertanya "kenapa kau menangis" kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut kepada TOTONA ARIFIN HAREFA lalu TOTONA ARIFIN HAREFA dan HAKIM HILMI HAREFA langsung mendatangi istri Terdakwa ke depan kerumah Terdakwa dan saksi ikut juga kemudian TOTONA ARIFIN HAREFA dan HAKIM HILMI HAREFA dan saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang memasak peyek lalu TOTONA ARIFIN HAREFA bertanya kepada Terdakwa "mana isterimu?" kemudian dijawab "ada di depan di dalam rumah kakaknya".

- Bahwa kemudian TOTONA ARIFIN HAREFA dan HAKIM HILMI HAREFA serta saksi mendatangi istri Terdakwa dan terjadi pertengkaran mulut antara TOTONA ARIFIN dan isteri Terdakwa kemudian pada saat TOTONA ARIFIN HAREFA dan HAKIM HILMI HAREFA hendak pulang tiba-tiba isteri Terdakwa mengambil tongkat TOTONA ARIFIN HAREFA dan istri Terdakwa mau memukulkan tongkat tersebut ke arah kepala



TOTONA ARIFIN HAREFA sehingga HAKIM HILMI HAREFA refleksi menunjang istri Terdakwa sehingga istri Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa BAMBANG SUMANTRI mendatangi saksi dan TOTONA ARIFIN HAREFA serta istri Terdakwa kemudian terjadi tarik tarikan antara kedua saksi korban dan Terdakwa sampai ke depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengambil minyak goreng panas gorengan peyek tersebut dan Terdakwa langsung menyiramkan minyak goreng panas bekas gorengan peyek tersebut kepada saksi korban TOTONA ARIFIN HAREFA dan HAKIM HILMI HAREFA tersebut.

- Bahwa akibat siraman minyak goreng panas tersebut maka saksi korban TOTONA ARIFIN HAREFA dan HAKIM HILMI HAREFA mengalami luka melepuh pada bagian wajah, badan dan tangan.

- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang untuk meminta maaf dan saksi meminta uang ke keluarga Terdakwa kemudian ibu saksi menerima uang perobatan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari pihak Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. Hakim Hilmi Harefa, bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira 16.00 Wib di depan rumah Terdakwa di jalan Purwosari gang Hiligeo I No.91 Kelurahan PB Berayan Bengkel Kecamatan Medan Timur.

- Bahwa orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi dan saksi korban TOTONA ARIFIN HAREFA adalah Terdakwa BAMBANG SUMANTRI dengan cara menyiramkan 1(satu) kuali sedang yang berisi minyak goreng panas kepada saksi dan TOTONA ARIFIN HAREFA.

- Bahwa saksi merupakan anak dari TOTONA ARIFIN HAREFA dan saksi ikut ke tempat kejadian karena TOTONA ARIFIN HAREFA pincang dan memakai tongkat sehingga saksi menjagai TOTONA ARIFIN HAREFA.



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira 16.00 Wib saksi bersama TOTONA ARIFIN HAREFA melihat SITI NUR WAHIDA HAREFA menangis kemudian TOTONA ARIFIN HAREFA bertanya "kenapa kau menangis?" lalu SITI NUR WAHIDA HAREFA mengatakan bahwa saksi baru bertengkar mulut dengan istri Terdakwa dan istri Terdakwa mengarahkan pisau cutter kepadanya lalu saksi, SITI NUR WAHIDA HAREFA dan TOTONA ARIFIN HAREFA pergi dengan tujuan mendatangi istri Terdakwa namun di di depan rumah Terdakwa di jalan Purwosari gang Hiligeo I No.91 Kelurahan PB Berayan Bengkel Kecamatan Medan Timur bertemu dengan Terdakwa BAMBANG SUMANTRI yang sedang memasak peyek lalu setelah ditanya, Terdakwa memberitahu bahwa isterinya ada di depan / di dalam rumah kakaknya sehingga saksi dan TOTONA ARIFIN HAREFA serta SITI NUR WAHIDA HAREFA mendatangi istri Terdakwa dan setelah bertemu TOTONA ARIFIN HAREFA menasihati isteri Terdakwa dan pada saat saksi dan TOTONA ARIFIN HAREFA serta SITI NUR WAHIDA HAREFA hendak pulang dari rumah kakak istri Terdakwa tersebut, saksi melihat isteri Terdakwa mengambil tongkat milik TOTONA ARIFIN HAREFA dan hendak memukulkan tongkat tersebut kepada TOTONA ARIFIN HAREFA kemudian saksi melindungi TOTONA ARIFIN HAREFA dengan menunjang istri Terdakwa untuk menghindari pukulan terhadap TOTONA ARIFIN HAREFA sehingga istri Terdakwa terjatuh lalu masuk ke dalam rumah kakak nya tersebut kemudian Terdakwa mendatangi saksi dan TOTONA ARIFIN HAREFA serta SITI NUR WAHIDA HAREFA lalu terjadi tarik tarikan dan dorong dorongan antara saksi dan TOTONA ARIFIN HAREFA dengan Terdakwa sampai ke depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menyiram minyak goreng panas bekas gorengan peyek tersebut ke arah saksi dan TOTONA ARIFIN HAREFA.

- Bahwa akibat siraman minyak goreng panas tersebut maka saksi mengalami luka melepuh pada kulit bagian wajah, badan dan tangan saksi dan saksi merasa sakit.



- Bahwa menurut saksi adapun penyebabnya adalah karena Terdakwa tidak senang terhadap saksi yang mendorong isteri Terdakwa sehingga Terdakwa menyiramkan minyak goreng panas kepada saksi

- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang dan memberikan uang kepada ibu saksi untuk perobatan TOTONA ARIFIN HAREFA

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

3. Totona Arifin Harefa, bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa BAMBANG SUMANTRI terhadap saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira 16.00 Wib di depan rumah terdakwa di jalan Purwosari Gg. Hiligeo I No. 91 Kelurahan PB Berayan Bengkel Kecamatan Medan Timur.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira 16.00 Wib saksi bersama HAKIM HILMI HAREFA baru sampai di rumah saksi kemudian saksi melihat anak saksi yaitu saksi SITI NUR WAHIDA HAREFA menangis lalu saksi menanyakan "kenapa kau menagis" dan SITI NUR WAHIDA HAREFA mengatakan bahwa saksi baru bertengkar mulut dengan istri terdakwa dan istri terdakwa ada mengancam saksi dengan pisau cutter kemudian saksi dan HAKIM HILMI HAREFA langsung mendatangi istri terdakwa ke depan rumah terdakwa dan SITI NUR WAHIDA HAREFA ikut juga mendatangi istri terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi dan HAKIM HILMI HAREFA serta SITI NUR WAHIDA HAREFA bertemu dengan terdakwa BAMBANG SUMANTRI yang sedang memasak peyek kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "mana isterimu?" dan terdakwa menjawab "ada di depan di dalam rumah kakaknya lalu saksi dan HAKIM HILMI HAREFA serta SITI NUR WAHIDA HAREFA mendatangi isteri terdakwa dan saksi mengatakan "ada apa sama anakku sehingga kau bawa pisau, kalua dia salah bisa kau marahi kan anakmu juga dia" hingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi dan isteri terdakwa kemudian ketika saksi dan HAKIM HILMI HAREFA serta

Halaman 10 dari 20 Putusan Pidana Nomor 908/Pid.B/2025/PN Mdn



SITI NUR WAHIDA HAREFA mau pulang, isteri terdakwa mengambil tongkat milik saksi kemudian isteri terdakwa hendak memukulkan tongkat tersebut kepada saksi dan anak saksi mengatakan “awas pak” lalu HAKIM HILMI HAREFA langsung menunjang isteri terdakwa sehingga isteri terdakwa terjatuh dan masuk kedalam rumah kakaknya kemudian terdakwa mendatangi saksi dan HAKIM HILMI HAREFA serta SITI NUR WAHIDA HAREFA kemudian terjadi tarik tarikan dan dorong - dorongan antara saksi dan HAKIM HILMI HAREFA dengan terdakwa sampai ke depan rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung menyiramkan minyak goreng panas penggorengan peyek tersebut kepada saksi dan HAKIM HILMI HAREFA tersebut sehingga saksi mengalami luka melepuh pada kulit bagian wajah, badan dan tangan saksi kemudian terdakwa langsung melarikan diri.

- Bahwa menurut saksi adapun penyebabnya adalah karena terdakwa tidak senang terhadap HAKIM HILMI HAREFA yang menyebabkan isteri terdakwa jatuh

- Bahwa pihak terdakwa ada datang meminta maaf dan memberi uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke keluarga saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

4. Andika Adi Syahputra, bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira 16.00 Wib saksi melintas di depan rumah saksi korban TOTONA ARIFIN HAREFA keluar dan saksi melihat terdakwa Bambang Sumantri dan istri terdakwa sedang memasak peyek dengan menggunakan kualiti sedang yang berisi minyak goreng panas kemudian dalam waktu tidak berselang lama saksi kembali mau pulang dan saksi melihat terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban TOTONA ARIFIN HAREFA dan HAKIM HILMI HAREFA serta SITI NUR WAHIDA HAREFA dengan isteri terdakwa di depan pintu rumah kakak isteri terdakwa kemudian saksi melihat HAKIM HILMI HAREFA



menunjang istri terdakwa sehingga istri terdakwa terjatuh dan masuk ke dalam rumah kakaknya.

- Bahwa saksi melihat terdakwa mendatangi TOTONA ARIFIN HAREFA dan HAKIM HILMI HAREFA serta SITI NUR WAHIDA HAREFA lalu terjadi tarik tarikan dan dorong dorongan diantara TOTONA ARIFIN HAREFA dan HAKIM HILMI HAREFA dengan terdakwa sampai ke depan rumah terdakwa kemudian saksi melihat terdakwa langsung mengambil minyak goreng panas bekas gorengan peyek tersebut dan terdakwa menyiramkan minyak goreng panas tersebut ke TOTONA ARIFIN HAREFA dan HAKIM HILMI HAREFA.

- Bahwa akibat siraman minyak goreng panas tersebut saksi melihat TOTONA ARIFIN HAREFA dan HAKIM HILMI HAREFA mengalami luka melepuh pada bagian wajah, badan dan tangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

5. Hartati, tidak bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa peristiwa penyiraman minyak goreng terhadap TOTONA ARIFIN HAREFA dan HAKIM HILMI HAREFA yang dilakukan terdakwa Bambang Sumantri terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira 16.00 Wib di rumah terdakwa di jalan Purwosari gang Hiligeo I No. 91 Kelurahan PB. Berayan Bengkel Kecamatan Medan Timur

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira 16.00 Wib saksi bersama terdakwa sedang menggoreng peyek dengan menggunakan kuali sedang yang berisi minyak goreng di depan rumah saksi di jalan Purwosari gang Hiligeo | No. 91 Kelurahan PB. Berayan Bengkel Kecamatan Medan Timur kemudian SITI NUR WAHIDA HAREFA mendatangi saksi dan berkata "bi udah ada uang yang bibi pinjam kemarin" kemudian terjadi pertengkaran mulut antara SITI NUR WAHIDA HAREFA dengan saksi lalu saksi membayar hutang saksi kepadanya kemudian SITI NUR WAHIDA HAREFA pulang.



- Bahwa tidak lama kemudian ibu dari SITI NUR WAHIDA HAREFA mendatangi saksi kemudian saksi bercerita kepada ibu dari SITI NUR WAHIDA HAREFA lalu ibu dari SITI NUR WAHIDA HAREFA pulang.
- Bahwa selanjutnya SITI NUR WAHIDA HAREFA kembali mendatangi saksi dan terdakwa di depan rumah saksi dan terjadi pertengkaran mulut dengan saksi dan ketika itu saksi sedang memotong kacang tanah pakai pisau dan waktu itu SITI NUR WAHIDA HAREFA marah-marah sehingga saksi yang sedang memegang pisau tersebut mengangkat dan mengayunkan pisau tersebut sambil mengatakan “pergi, pergi” kepada SITI NUR WAHIDA HAREFA sehingga ia pulang.
- Bahwa kemudian datang TOTONA ARIFIN HAREFA dan HAKIM HILMI HAREFA serta SITI NUR WAHIDA HAREFA ke depan rumah saksi dan bertemu dengan terdakwa yang berada di depan rumah saksi dan masih memasak peyek dengan menggunakan kualì sedang yang berisi minyak goreng panas dan saksi pada saat itu berada di rumah kakak saksi yang terletak di depan rumah saksi.
- Bahwa TOTONA ARIFIN HAREFA dan HAKIM HILMI HAREFA dan SITI NUR WAHIDA HAREFA mendatangi saksi kemudian TOTONA ARIFIN HAREFA marah marah kepada saksi kemudian TOTONA ARIFIN HAREFA mendorong-dorong tongkatnya kepada saksi sehingga saksi menarik tongkat TOTONA ARIFIN HAREFA lalu saksi ditunjang oleh HAKIM HILMI HAREFA sehingga saksi terjatuh kemudian terdakwa mendekati TOTONA ARIFIN HAREFA dan HAKIM HILMI HAREFA dan saksi masuk ke dalam rumah dan saksi melihat sedikit ke arah luar rumah dan saat itu terlihat terdakwa menyiram minyak goreng panas ke arah TOTONA ARIFIN HAREFA dan HAKIM HILMI HAREFA.
- Bahwa ketika TOTONA ARIFIN HAREFA dirawat di rumah sakit, saksi ada memberikan uang perobatan kepada isteri TOTONA ARIFIN HAREFA sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa **Bambang Sumantri**, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Pidana Nomor 908/Pid.B/2025/PN Mdn



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di BAP Penyidik, dan keterangan Terdakwa benar semua.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira 16.00 Wib ketika terdakwa bersama istri terdakwa yaitu saksi Hartati sedang menggoreng peyek dengan menggunakan kualiti sedang yang berisi minyak goreng di depan rumah terdakwa di jalan Purwosari gang Hiligeo | No. 91 Kelurahan PB Berayan Bengkel Kecamatan Medan Timur lalu SITI NUR WAHIDA HAREFA mendatangi terdakwa dan isteri terdakwa dan menanyakan mengenai hutang kemudian istri terdakwa membayar hutangnya lalu SITI NUR WAHIDA HAREFA pulang.
- Bahwa tidak lama kemudian ibu dari SITI NUR WAHIDA HAREFA datang dan isteri terdakwa berbicara dengan ibu dari SITI NUR WAHIDA HAREFA lalu ibu dari SITI NUR WAHIDA HAREFA pulang dan tidak lama SITI NUR WAHIDA HAREFA kembali mendatangi istri terdakwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara SITI NUR WAHIDA HAREFA dengan istri terdakwa lalu istri terdakwa menunjukkan pisau carter kepada SITI NUR WAHIDA HAREFA sehingga SITI NUR WAHIDA HAREFA pulang.
- Bahwa kemudian TOTONA ARIFIN HAREFA dan HAKIM HILMI HAREFA serta SITI NUR WAHIDA HAREFA datang ke depan rumah terdakwa lalu TOTONA ARIFIN HAREFA dan HAKIM HILMI HAREFA serta SITI NUR WAHIDA HAREFA bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu memasak peyek dengan menggunakan kualiti sedang yang berisi minyak goreng panas dan TOTONA ARIFIN HAREFA menanyakan "Mana istrimu?" dan terdakwa mengatakan bahwa istri terdakwa ada di dalam rumah kakaknya Kemudian TOTONA ARIFIN HAREFA dan HAKIM HILMI HAREFA serta SITI NUR WAHIDA HAREFA mendatangi istri terdakwa kemudian terdakwa mendengar TOTONA ARIFIN HAREFA marah kepada istri terdakwa dan terjadi pertengkaran mulut antara istri terdakwa dengan TOTONA ARIFIN HAREFA, HAKIM HILMI HAREFA dan SITI NUR WAHIDA HAREFA lalu istri terdakwa menarik tongkat TOTONA ARIFIN HAREFA dan isteri terdakwa ditunjang oleh HAKIM HILMI HAREFA hingga



istri terdakwa jatuh kemudian terdakwa mengambil kuali sedang yang berisi minyak goreng panas tersebut dan langsung menyiramkan minyak goreng panas tersebut kepada TOTONA ARIFIN HAREFA dan HAKIM HILMI HAREFA.

- Bahwa akibatnya TOTONA ARIFIN HAREFA dan HAKIM HILMI HAREFA mengalami luka melepuh pada wajah, badan dan tangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Tunggal yaitu, pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat.

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa barang siapa adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini Terdakwa **Bambang Sumantri** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas Terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas Terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;;

Halaman **15 dari 20** Putusan Pidana Nomor 908/Pid.B/2025/PN Mdn



Ad. 2. Unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa sendiri yang diperkuat pula dengan barang bukti serta petunjuk di persidangan sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut : bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 16.00 Wib saat itu saksi korban Hakim Hilmi Harefa bersama Totona Arifin Harefa baru sampai di rumah dan melihat saksi SITI NUR WAHIDA HAREFA menangis kemudian TOTONA ARIFIN HAREFA menanyakan kepada SITI NUR WAHIDA HAREFA “kenapa kau menagis” dan SITI NUR WAHIDA HAREFA mengatakan “saya baru bertengkar dengan Hartati dan Hartati mengancam dengan pisau catter” kemudian HAKIM HILMI HAREFA dan TOTONA ARIFIN HAREFA serta SITI NUR WAHIDA HAREFA mendatangi HARTATI (yang merupakan isteri dari terdakwa Bambang Sumantri) ke depan rumah terdakwa lalu HAKIM HILMI HAREFA dan TOTONA ARIFIN HAREFA serta SITI NUR WAHIDA HAREFA bertemu dengan terdakwa yang sedang memasak peyek kemudian HAKIM HILMI HAREFA bertanya kepada terdakwa “mana isterimu?” dan terdakwa menjawab “ada di depan, di dalam rumah kakaknya” lalu HAKIM HILMI HAREFA dan TOTONA ARIFIN HAREFA serta SITI NUR WAHIDA HAREFA mendatangi HARTATI di dalam rumah kakak nya yaitu di jalan Purwosari Gang Hiligeo I Kelurahan PB. Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur lalu terjadi pertengkaran mulut antara TOTONA ARIFIN HAREFA dan HARTATI kemudian pada saat HAKIM HILMI HAREFA dan TOTONA ARIFIN HAREFA serta SITI NUR WAHIDA HAREFA mau pulang dari tempat tersebut, tiba-tiba Hartati mengambil tongkat milik TOTONA ARIFIN HAREFA dan hendak memukulkan tongkat tersebut kepada TOTONA ARIFIN HAREFA sehingga HAKIM HILMI HAREFA langsung mendorong HARTATI sehingga terjatuh kemudian terdakwa mendatangi HAKIM HILMI HAREFA dan TOTONA ARIFIN HAREFA serta SITI NUR WAHIDA HAREFA lalu terdakwa menarik dan mendorong saksi korban tersebut hingga sampai ke depan rumah terdakwa di jalan Purwosari Gang Hiligeo I No. 91 Kelurahan PB. Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur kemudian terdakwa langsung mengambil minyak goreng panas penggorengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Pidana Nomor 908/Pid.B/2025/PN Mdn



peyek kemudian terdakwa langsung menyiram minyak goreng panas tersebut kepada HAKIM HILMI HAREFA dan TOTONA ARIFIN HAREFA;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban Hakim Hilmi Harefa mengalami sakit, luka melepuh pada wajah, badan dan kedua tangan sebagaimana dalam Visum Et Repertum an. Hakim Hilmi Harefa dari Rumah Sakit Umum Mitra Medika Medan No. 292/VER/RSMM/IV/2025 tanggal 10 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Atikah Sinaga dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : luka bakar pada wajah, bulla, tampak jaringan dermis
Leher : luka bakar, bulla, tampak jaringan dermis
Dada : Luka bakar pada dada bagian atas hingga leher
Perut : -
Anggota gerak atas : -
Anggota gerak bawah : -
Hasil Pemeriksaan Lab : -

Kesimpulan : Tampak luka bakar pada wajah, leher hingga dada dan kedua lengan akibat cairan panas (+), luka tampak bulla (+), tampak jaringan dasar luka dermis, nyeri.

Menimbang, bahwa saksi korban Totona Arifin Harefa mengalami luka melepuh pada bagian wajah badan dan kedua sebagaimana dalam Visum Et Repertum an. Totona Arifin Harefa dari Rumah Sakit Umum Mitra Medika Medan No. 293/VER/RSMM/IV/2025 tanggal 10 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Atikah Sinaga dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : luka bakar, bulla, jaringan mengelupas sampai dermis
Leher : luka bakar, kulit memerah (+)
Dada : Luka bakar pada dada depan (+), bulla, tampak jaringan dermis

Halaman 17 dari 20 Putusan Pidana Nomor 908/Pid.B/2025/PN Mdn



Perut : luka bakar pada perut depan
Anggota gerak atas : luka pada kedua lengan tangan kanan
kiri, bulla, tampak jaringan dermis (+)

Anggota gerak bawah : -

Hasil Pemeriksaan Lab : -

Kesimpulan : Tampak luka bakar pada seluruh wajah (+), seluruh dada dan perut bagian depan, luka bakar pada kedua tangan, luka tampak bulla (+), tampak jaringan dermis, luka akibat terkena cairan panas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Tunggal ini telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa menurut hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dapat dikabulkan adalah tentang mohon keringanan hukuman, dan menurut hukum perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak termasuk dalam kualifikasi tentang pembelaan diri, tetapi merupakan suatu perbuatan kesengajaan yang telah mengakibatkan korban mengalami cacat pada permukaan kulitnya yang tidak dapat disembuhkan lagi yaitu rusaknya permukaan kulit 2 (dua) orang korban tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan penderitaan pada 2 orang korban sekaligus;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa diwakili oleh keluarganya sudah menyerahkan biaya pengobatan kepada korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (2) KUHP serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Sumantri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman **19 dari 20** Putusan Pidana Nomor 908/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Senin, tanggal 25 Agustus 2025, oleh : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Irwandi Purba, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Novalita Endang Suryani Siahaan, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Pidana Nomor 908/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)